

摘要：

马斯克亲赴联邦法院出庭，指控OpenAI“窃取非营利机构”，并索赔逾1800亿美元、要求驱逐Altman。OpenAI则反呛：这不过是一个索权失败的竞争对手的报复之战。这场为期四周的世纪对决，将直接左右OpenAI万亿美元IPO的命运。

马斯克与OpenAI之间的世纪法律对决正式开庭，这场被外界视为将重塑人工智能行业格局的诉讼，其判决结果可能直接威胁OpenAI高达数千亿美元的估值及其上市计划。

周二，据华尔街日报，马斯克亲赴加利福尼亚州奥克兰联邦法院出庭作证，一落座便直视陪审团，以最简洁的方式定性这场诉讼：“他们会试图让这场官司看起来非常复杂，但其实非常简单——偷窃一家非营利机构，这是不可接受的。”

他进一步警告，若自己败诉，“美国可能会失去每一家非营利机构”。主审法官Yvonne Gonzalez Rogers随即介入，提示陪审团马斯克的上述表述仅代表个人观点，“不具有任何法律效力”。

OpenAI则予以强硬反击，指控马斯克此案不过是其在创业竞争失利后发动的“骚扰策略”，**并称这场诉讼的真实动机是马斯克未能取得对OpenAI的控制权，以及其本人已创立竞争对手公司xAI。**这场为期四周的审判，将决定OpenAI去年完成的公司架构重组能否维持，并直接影响其潜在的万亿美元IPO前景。

马斯克：我是创始人，Altman是“窃贼”

马斯克在证词中着力渲染自己对OpenAI创立的核心贡献，称自己提出了这个想法、起了这个名字、招募了关键人才、分享了我所知道的一切，并提供了全部初始资金。他强调，OpenAI的创立初衷是“造福全人类的慈善事业，不应令任何个人从中获益”。

马斯克的首席律师Steven Molo在开庭陈述中将OpenAI比作一家拥有礼品店的非营利博物馆，**称“博物馆的商店不能把毕加索的画卖掉然后中饱私囊”。**Molo还援引马斯克与前总统奥巴马2015年在白宫会面的照片，试图向陪审团展示马斯克对AI安全议题的长期关注。

马斯克表示，他之所以参与创立OpenAI，部分原因在于对谷歌在AI安全问题上态度的忧虑。他在证词中描述了一段与谷歌联合创始人Larry Page的对话——他询问Page关于AI消灭人类的风险，Page回应称只要AI能存续，这种结果“无所谓”，并称马斯克“偏袒人类”。马斯克称这一回应“疯狂”，并由此认定世界需要另一家AI公司来制衡谷歌。

OpenAI反击：马斯克索要控制权遭拒后才翻脸

OpenAI方面的叙事与马斯克截然相反。其首席律师William Savitt在开庭陈述中展示了一张2016年拍摄于Greg Brockman公寓的照片，画面中是Ilya Sutskever和Sam Altman在简陋的客厅里工作，而马斯克并不在场。Savitt称，**真正付出“血汗股权”的是这些联合创始人，马斯克只是“偶尔出现”，给些建议，“偶尔因进展不够快而对人大喊大叫”。**

法庭上还展示了一份内部邮件，显示马斯克曾提议获得OpenAI 55%的股权，而Altman、Brockman和联合创始人Ilya Sutskever各获7.5%。Savitt称，联合创始人人们拒绝了这一方案，“拒绝将人工智能的钥匙交给一个人”。

Savitt直接点明：“我们今天站在这里，是因为马斯克在OpenAI没有得到他想要的……是因为他现在通过xAI与OpenAI形成竞争……作为竞争对手，他会不惜一切手段攻击OpenAI。”OpenAI还指出，此案的提起已超过诉讼时效，且恰好发生在ChatGPT大获成功、马斯克创立xAI之后。

争议焦点：捐款承诺与控制权之争

据英国《金融时报》报道，马斯克在诉讼中声称，他被诱导向OpenAI捐款约3800万美元，相信该机构将维持非营利性质。然而，根据庭审披露的数据，马斯克实际捐款为2500万美元现金及价值1250万美元的租金，远低于其承诺的10亿美元。

OpenAI方面则援引一份柱状图，显示2016年至2020年间，其他捐助者的捐款总额远超马斯克的贡献。Savitt强调，“没有任何记录显示曾向马斯克作出OpenAI将永久维持非营利性质的承诺”，“唯一声称听到这些承诺的人，只有马斯克本人”。

马斯克在证词中承认，他当时并不反对设立营利性实体以筹集资金、吸引人才和获取算力，但前提是该实体须服务于非营利母体。他表示，“营利性实体从非营利机构拿走绝大部分价值，这是不可接受的”。

马斯克在此案中寻求的救济措施极为激进，包括：将OpenAI营利性部门向其非营利母体支付逾1800亿美元赔偿、撤销去年完成的公司架构重组，以及将Altman和Brockman逐出公司领导层。

若马斯克胜诉，OpenAI去年10月完成的架构重组将面临被推翻的风险，其潜在的万亿美元IPO计划及投资者的巨额回报预期也将随之动摇。OpenAI最大股东微软同样被列为被告，被指控“协助和教唆”OpenAI的相关行为，微软否认所有指控。

法律专家普遍认为马斯克在此案中处于下风。庭审期间，马斯克的立场也在陪审团遴选环节引发波折——部分候选陪审员在问卷中将其描述为“垃圾”和“世界级混蛋”，主审法官Gonzalez Rogers表示，“很多人不喜欢他，但这并不意味着美国人不能在司法程序中保持公正”。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

143 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

